

محضر التسليم والاعتماد النهائي للمشروع

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من عقد تطوير الموقع الإلكتروني ، ويُفسر ويُطبق معه كوحدة قانونية واحدة، ويخضع بصفة خاصة لأحكام المواد المتعلقة بالتسليم والاعتماد، والضمان، والملكية الفكرية، والاستضافة، وإنهاء العقد، ولا يُعد توقيعه بذاته تعديلاً للعقد أو إنشاءً لحقوق أو التزامات جديدة إلا في الحدود التي ينص عليها العقد أو هذا الملحق.

أولاً: بيانات محضر التسليم

حرر هذا المحضر بتاريخ: / / 20 م، استناداً إلى عقد تطوير الموقع الإلكتروني المحرر بتاريخ: / / 20 م المبرم بين:
الطرف الأول (العميل)

الاسم / الشركة:

الصفة:

الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

الاسم:

الصفة:

بيانات المشروع

تُعد البيانات الواردة في هذا القسم مطابقة للبيانات الأساسية الواردة بالعقد وملحق نطاق العمل (Scope of Work) وفي حال وجود اختلاف أو تعديل لاحق، يُعمل بأخر نسخة معتمدة وموقعة من الطرفين وفقاً لأحكام العقد.

اسم المشروع:

نوع المشروع:

رقم العقد (إن وجد):

رقم هذا المحضر:

رقم إصدار المشروع (Version):

بيانات التنفيذ

تاريخ بدء التنفيذ: / / 20 م

تاريخ الانتهاء الفعلي من التنفيذ: / / 20 م

تاريخ التسليم: / / 20 م

بيئة التسليم

☐ بيئة الإنتاج (Production) ☐ بيئة الاختبار (Staging) ☐ بيئة أخرى:

أثر بيئة التسليم :يقصد ببيئة التسليم البيئة التقنية التي يتم عليها تسليم المشروع لأول مرة للطرف الأول.

ولا يترتب على مجرد تسليم المشروع على بيئة الاختبار (Staging) بدء مدة الضمان أو تحقق الاعتماد النهائي، إلا إذا

نص العقد أو هذا المحضر أو اتفق الطرفان كتابةً على أن يكون هذا التسليم هو التسليم النهائي المعتمد.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم النهائي على بيئة الإنتاج (Production)، فلا تبدأ آثار الاعتماد النهائي ولا مدة

الضمان إلا من تاريخ اكتمال التسليم على تلك البيئة واعتماد المشروع وفقاً لأحكام العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على

خلاف ذلك.

الغرض من هذا المحضر

يهدف هذا المحضر إلى توثيق الحالة الفعلية للمشروع عند انتهاء أعمال التنفيذ، وإثبات ما تم تسليمه واعتماده، وبيان حالة

المشروع وقت التسليم، وما إذا كانت توجد ملاحظات أو تحفظات أو عناصر متبقية، وذلك دون إخلال بأحكام العقد.

ويُعد هذا المحضر المرجع الرسمي في تحديد: الأعمال التي تم تنفيذها وتسليمها _ تاريخ التسليم الفعلي _ حالة المشروع وقت

التسليم _ البيئة التي تم عليها التسليم _ العناصر والملفات والحسابات المسلمة _ بدء إجراءات الاعتماد _ بدء مدة الضمان

متى توافرت شروطها _ الملاحظات أو التحفظات المثبتة به.

ثانيًا: الأعمال محل التسليم

يقر الطرف الثاني بأنه قام بتسليم الأعمال الموضحة أدناه، ويقر الطرف الأول باستلامها بالحالة المبينة أمام كل عنصر.

العنصر	الحالة	تاريخ التسليم	الملاحظات
الموقع الإلكتروني	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
لوحة التحكم	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
قاعدة البيانات	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
واجهة المستخدم ((UI))	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
التصميم المتجاوب	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
واجهات برمجة التطبيقات ((APIs))	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
نظام تسجيل المستخدمين	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
نظام تسجيل الدخول	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
نظام إدارة المحتوى	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
بوابة الدفع الإلكتروني (إن وجدت)	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
نظام الإشعارات	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
التقارير والإحصاءات	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		
عناصر أخرى)	☐ تم التسليم ☐ تسليم جزئي ☐ غير مشمول		

الأعمال غير المشمولة بالتسليم

يقر الطرفان بأن العناصر الآتية ليست ضمن نطاق هذا التسليم، ولا يعد عدم وجودها أو عدم تشغيلها إخلالاً بالعقد أو نقصاً في التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

العنصر	سبب الاستبعاد

وتظل هذه العناصر خاضعة للعقد أو لأي أمر تغيير أو اتفاق مستقل يبرم لاحقاً بين الطرفين.

حالة المشروع وقت التسليم

تكون حالة المشروع عند تحرير هذا المحضر على أحد الأوضاع الآتية:

- ☐ تم تنفيذ المشروع بالكامل وفقاً للعقد، وهو جاهز للاعتماد النهائي.
- ☐ تم تنفيذ المشروع مع وجود ملاحظات غير جوهرية لا تمنع الاستخدام الأساسي، وتخضع لأحكام هذا المحضر والعقد.
- ☐ تم التسليم الجزئي وفقاً لما هو ثابت بهذا المحضر.
- ☐ لم يكتمل التسليم النهائي، ويقتصر هذا المحضر على إثبات مرحلة التسليم الحالية.

نطاق هذا المحضر

يقتصر هذا المحضر على إثبات الأعمال التي تم تنفيذها وتسليمها حتى تاريخ تحريره، ولا يمتد أثره إلى: أي أعمال إضافية _ أي تطويرات مستقبلية _ أي طلبات تغيير _ أي خدمات صيانة أو دعم فني _ أي خدمات مقدمة من الغير _ أي أعمال لم تكن داخلة ضمن نطاق العقد أو لم تعتمد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه. كما لا يعد توقيع هذا المحضر إقراراً بخلو المشروع من العيوب الخفية التي قد تظهر خلال مدة الضمان، وتظل تلك الحالات خاضعة لأحكام المادة الرابعة عشرة من العقد، متى توافرت شروطها.

ثالثاً: الاختبارات الفنية

قبل اعتماد المشروع، يحق للطرف الأول إجراء الاختبارات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه، للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة لنطاق العمل والمواصفات الفنية ومعايير القبول المنصوص عليها في العقد وملحقاته. كما يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الفني المعقول اللازم لإجراء تلك الاختبارات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ العقد. ويثبت نتيجة الاختبارات في الجدول الآتي:

بند الاختبار	النتيجة	الملاحظات
تشغيل الموقع	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
لوحة الإدارة	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
واجهة المستخدم ((UI	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
قواعد البيانات	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
صلاحيات المستخدمين	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
النماذج ((Forms	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
البريد الإلكتروني والإشعارات	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
التكامل مع الخدمات الخارجية	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
بوابات الدفع (إن وجدت)	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
الأداء الفني	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
عناصر الأمن الأساسية	☐ مطابق ☐ غير مطابق	
عناصر أخرى	☐ مطابق ☐ غير مطابق	

نتيجة الاختبارات

- بعد الانتهاء من جميع الاختبارات تكون نتيجة المشروع كالاتي:
- ☐ المشروع مطابق لنطاق العمل والمواصفات الفنية ويستحق الاعتماد النهائي.
- ☐ المشروع مطابق مع وجود ملاحظات غير جوهرية لا تمنع الانتفاع الأساسي بالمشروع.
- ☐ المشروع غير مطابق ويستلزم معالجة ملاحظات جوهرية قبل الاعتماد النهائي.

رابعاً: اعتماد المشروع

إذا انتهت الاختبارات إلى مطابقة المشروع أو مطابقة المشروع مع وجود ملاحظات غير جوهرية، فيعتبر المشروع مقبولاً من حيث الأصل، ويترتب على ذلك – متى توافرت شروط العقد – الآثار الآتية:

1. اعتماد المشروع وفقاً لأحكام العقد.
 2. بدء مدة الضمان طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
 3. انتهاء مرحلة التنفيذ.
 4. بدء مرحلة ما بعد التسليم.
 5. انتقال الحقوق أو منح حق الاستخدام في الحدود التي يقررها العقد.
- ولا يعد هذا الاعتماد تنازلاً من الطرف الأول عن حقه في التمسك بأي عيب خفي يظهر خلال مدة الضمان أو بأي حق آخر يقرره العقد أو القانون.

خامساً: الملاحظات المتبقية ((Punch List

إذا وجدت ملاحظات أو عناصر متبقية لا تمنع الاستخدام الأساسي للمشروع، فتثبت في الجدول الآتي:

رقم	الملاحظة	التصنيف	المسؤول عن المعالجة	تاريخ الإغلاق	تاريخ الإنجاز المستهدف
1		☐ جوهرية ☐ غير جوهرية			
2		☐ جوهرية ☐ غير جوهرية			
3		☐ جوهرية ☐ غير جوهرية			
4		☐ جوهرية ☐ غير جوهرية			
5		☐ جوهرية ☐ غير جوهرية			

تصنيف الملاحظات

أولاً: **الملاحظات غير الجوهرية**: يقصد بها الملاحظات التي لا تمنع تشغيل المشروع ولا تمنع تحقيق الغرض الأساسي منه ولا تؤثر تأثيراً جوهرياً على الوظائف الأساسية ويمكن معالجتها دون إعادة تنفيذ جوهر المشروع. ولا يترتب على وجودها رفض المشروع أو تأجيل الاعتماد النهائي أو تأخير بدء الضمان، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ثانياً: **الملاحظات الجوهرية**: يقصد بها الملاحظات التي تمنع تشغيل المشروع أو جزء جوهري منه أو تحول دون تحقيق الغرض الأساسي للعقد أو تمثل مخالفة جوهرية لنطاق العمل أو المواصفات الفنية أو معايير القبول. ولا يعد المشروع معتمداً نهائياً بالنسبة للأجزاء المتأثرة بهذه الملاحظات إلا بعد معالجتها واعتمادها وفقاً للعقد.

معالجة الملاحظات: يلتزم الطرف الثاني بمعالجة الملاحظات المقبولة وفقاً لهذا المحضر خلال المدة المحددة أمام كل منها، بشرط أن تكون:

- داخلة ضمن نطاق العمل الأصلي.
- غير ناشئة عن تعديل أجراه الطرف الأول أو أي طرف ثالث.
- غير ناتجة عن تغيير في المتطلبات بعد الاعتماد.

• غير مرتبطة بخدمات أو أنظمة خارج نطاق مسؤولية الطرف الثاني.
أما إذا تبين أن أي ملاحظة تمثل طلب تطوير جديد أو تعديلاً خارج نطاق العقد، فتخضع لأحكام أوامر التغيير أو أي ملحق خاص بالأعمال الإضافية إن وجد.

علاقة الملاحظات الجوهرية بالمادة الثانية عشرة من العقد: إذا كانت الملاحظة المثبتة بهذا المحضر مصنفة باعتبارها ملاحظة جوهرية، فتطبق بشأنها جميع الأحكام الواردة بالمادة الثانية عشرة من العقد، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بعدد محاولات المعالجة، ومدد الإصلاح، وآثار استنفاد محاولات المعالجة، دون حاجة إلى إعادة النص عليها في هذا المحضر. **اعتماد إغلاق الملاحظات:** بعد انتهاء الطرف الثاني من معالجة أي ملاحظة، يخطر الطرف الأول بذلك وفقاً لوسائل الإخطار المعتمدة بالعقد.

ويجوز للطرف الأول خلال مدة خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإخطار اعتماد إغلاق الملاحظة، أو رفض الإغلاق مع بيان الأسباب الفنية كتابةً.

فإذا انقضت تلك المدة دون اعتراض مسبق، اعتبرت الملاحظة مغلقة ومعتمدة، ما لم يثبت وجود سبب مشروع حال دون إبداء الرأي خلال تلك المدة.

سجل اعتماد معالجة الملاحظات

رقم الملاحظة	تاريخ إخطار المعالجة	اعتماد العميل	تاريخ الاعتماد	توقيع / اعتماد إلكتروني
		☐ تم ☐ لم يتم		
		☐ تم ☐ لم يتم		
		☐ تم ☐ لم يتم		

الأثر النهائي لإغلاق الملاحظات: إذا تم اعتماد جميع الملاحظات أو انقضت المدد المقررة لاعتراض الطرف الأول دون اعتراض مسبق، اعتبرت الأعمال محل هذه الملاحظات مستوفاة لأحكام العقد، ويكتمل الاعتماد النهائي للمشروع في الحدود المنصوص عليها بالعقد، وذلك دون إخلال بأحكام الضمان، أو بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بالعيوب الخفية، أو بأي مسؤولية قانونية لا يجوز الاتفاق على استبعادها أو الحد منها.

سادساً: الملفات والمخرجات المسلمة

يثبت الطرفان بموجب هذا المحضر العناصر التي تم تسليمها فعلياً للطرف الأول عند انتهاء تنفيذ المشروع، وذلك على النحو الآتي:

العنصر	تم التسليم	وسيلة التسليم	ملاحظات	تاريخ التسليم
ملفات المشروع النهائية	☐ نعم ☐ لا			
النسخة التشغيلية (Deployment / Build)	☐ نعم ☐ لا			
ملفات التصميم	☐ نعم ☐ لا			
ملفات قواعد البيانات	☐ نعم ☐ لا			
نسخة احتياطية (Backup))	☐ نعم ☐ لا			
دليل الاستخدام	☐ نعم ☐ لا			
دليل مدير النظام	☐ نعم ☐ لا			
التوثيق الفني (Documentation))	☐ نعم ☐ لا			

			☐ نعم ☐ لا	ملفات الإعداد (Configuration))
			☐ نعم ☐ لا	مفاتيح API الخاصة بالمشروع (إن وجدت)
			☐ نعم ☐ لا	عناصر أخرى

سابعًا: الحسابات والخدمات التقنية

يثبت الطرفان حالة الحسابات والخدمات التقنية المرتبطة بالمشروع وقت التسليم.

الخدمة	تم التسليم	اسم الحساب	المالك المسجل	ملاحظات
الاستضافة	☐ نعم ☐ لا			
اسم النطاق (Domain))	☐ نعم ☐ لا			
شهادة SSL	☐ نعم ☐ لا			
البريد الإلكتروني	☐ نعم ☐ لا			
مستودع Git	☐ نعم ☐ لا			
التخزين السحابي	☐ نعم ☐ لا			
منصة إدارة المشروع	☐ نعم ☐ لا			
أدوات التحليلات	☐ نعم ☐ لا			
خدمات أخرى	☐ نعم ☐ لا			

بيانات الدخول: لا يتضمن هذا المحضر كلمات المرور أو المفاتيح السرية أو بيانات الاعتماد الحساسة حفاظًا على أمن المعلومات.

ويقتصر هذا المحضر على إثبات أن بيانات الدخول قد سُلمت للطرف الأول أو لمن يفوضه، بالطريقة الآمنة التي اتفق عليها الطرفان، مثل: مدير كلمات مرور (Password Manager) _ قناة اتصال مشفرة _ تسليم مباشر _ أي وسيلة آمنة أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويعد توقيع الطرف الأول على هذا المحضر إقرارًا باستلام بيانات الدخول الخاصة بالعناصر المثبتة فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

العناصر غير المسلمة إن وجدت: إذا لم يتم تسليم أي عنصر من العناصر السابقة، فيبين سبب ذلك في الجدول الآتي:

العنصر	سبب عدم التسليم

ولا يعد عدم تسليم أي عنصر إخلالاً بالعقد إذا كان خارج نطاق العمل او متعلقاً بخدمة أو برنامج مملوك لطرف ثالث او معلقاً على سداد مستحقات مالية او مستبعداً صراحةً بموجب العقد.

ثامناً: بدء الضمان

إذا كان المشروع قد تم اعتماده وفقاً للعقد، تبدأ مدة الضمان اعتباراً من: / / 20م مدة الضمان: (

وذلك طبقاً للمادة الرابعة عشرة من العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. **نطاق الضمان:** يشمل الضمان فقط إصلاح العيوب البرمجية الداخلة في نطاق العقد _ معالجة الأخطاء الناتجة عن مخالفة المواصفات الفنية _ إصلاح العيوب التي ترجع إلى تنفيذ الطرف الثاني. ولا يشمل الضمان، على سبيل المثال لا الحصر (التطويرات الجديدة _ طلبات التعديل التي تخطت عدد المحاولات _ الأعمال الإضافية _ الأعطال الناتجة عن تدخل العميل أو الغير _ سوء الاستخدام _ الأعطال الناتجة عن خدمات أو منصات مقدمة من الغير _ أي حالة مستثناة بموجب المادة الرابعة عشرة من العقد. **أثر بدء الضمان /** لا يترتب على بدء الضمان (إعادة مرحلة التسليم _ إعادة مرحلة الاختبارات _ أو اعتبار المشروع غير معتمد، ويقتصر الضمان على معالجة الحالات التي يغطيها العقد خلال مدته.

تاسعاً: انتقال الحقوق

يقر الطرفان بأن توقيع هذا المحضر لا ينقل بذاته أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الاستغلال أو الاستخدام، إلا في الحدود التي يقرها العقد، وتظل المادة الثالثة عشرة من العقد هي المرجع الحاكم لجميع المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية. **انتقال حق الاستخدام:** إذا كان العقد يمنح الطرف الأول حق استخدام المشروع، فيثبت هذا الحق من تاريخ الاعتماد النهائي وبعد استيفاء الشروط المالية والتعاقدية المنصوص عليها بالعقد.

انتقال الشفرة المصدرية: لا يترتب على توقيع هذا المحضر انتقال ملكية الشفرة المصدرية (Source Code)، إلا إذا:

- كانت الشفرة داخلة ضمن نطاق التسليم بالعقد أو أحد ملاحقه.
- تم سداد كامل المقابل المالي المستحق عنها.
- ولم يوجد نص صريح بالعقد أو ملاحقه يقضي بخلاف ذلك.

وفي غير هذه الحالات، تظل الشفرة المصدرية خاضعة لأحكام الملكية الفكرية المنصوص عليها بالعقد. **البرمجيات والخدمات المملوكة للغير:** لا يترتب على هذا المحضر انتقال أي حقوق تتعلق ببرمجيات أو مكتبات أو خدمات أو تراخيص مملوكة للغير، وتظل خاضعة لاتفاقيات وشروط استخدام أصحابها، ويلتزم كل طرف بما يخصه منها وفقاً للعقد. **استمرار الالتزامات:** لا يترتب على توقيع هذا المحضر انتهاء أو سقوط أي من الالتزامات التي تستمر بطبيعتها بعد التسليم أو انتهاء العقد، وعلى الأخص (التزامات السرية _ حقوق الملكية الفكرية _ الالتزامات المالية _ حدود المسؤولية _ تسوية المنازعات _ أي التزامات أخرى نص العقد على استمرارها).

عدم الالتزام بخدمات مستقبلية: لا يعد توقيع هذا المحضر التزاماً على الطرف الثاني بتقديم (خدمات صيانة _ خدمات دعم فني _ تطويرات مستقبلية _ أعمال إضافية). إلا إذا كان ذلك منصوصاً عليه في العقد أو في ملحق مستقل معتمد وموقع من الطرفين.

عاشراً: إقرارات الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

يقر الطرف الثاني بأنه:

1. نفذ الأعمال محل العقد وبذل العناية المهنية المعتادة في تنفيذها وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها.
2. سلم للطرف الأول الأعمال والعناصر والملفات والحسابات المثبتة بهذا المحضر في الحدود التي يقرها العقد.

3. أفصح للطرف الأول عن جميع الملاحظات أو القيود الفنية الجوهرية التي يعلم بها وقت تحرير هذا المحضر.
4. لم يتعمد إخفاء أي عنصر داخل في نطاق العقد أو تقديم بيانات يعلم بعدم صحتها.
5. يلتزم بأحكام الضمان الواردة بالعقد خلال مدته، وذلك في الحدود المنصوص عليها فيه.

الحادي عشر: إقرارات الطرف الأول (العميل)

يقر الطرف الأول بأنه:

1. أتاحت له فرصة مناسبة لفحص المشروع أو تكليف من يراه لفحصه قبل توقيع هذا المحضر.
2. تسلم العناصر والملفات والحسابات المثبتة بهذا المحضر بالحالة المبينة فيه.
3. أثبت جميع الملاحظات أو التحفظات التي يرغب في التمسك بها داخل هذا المحضر أو ملاحقه.
4. لا يخل توقيع على هذا المحضر بحقه في التمسك بالعيوب الخفية التي تظهر خلال مدة الضمان وفقاً للعقد.
5. يلتزم باستخدام المشروع والخدمات والحسابات وفقاً للعقد والضوابط الفنية المتعارف عليها.

الثاني عشر: الإقرار المشترك

يقر الطرفان بأن:

1. هذا المحضر يعبر عن الحالة الفعلية للمشروع وقت التسليم.
2. البيانات الواردة فيه صحيحة بحسب علمهما وقت التوقيع.
3. جميع الأعمال أو العناصر غير المثبتة بهذا المحضر لا تعتبر مسلمة إلا إذا ثبت ذلك كتابةً أو إلكترونياً وفقاً للعقد.
4. أي تعديل يطرأ على المشروع بعد هذا المحضر لا يعد جزءاً منه إلا إذا تم اعتماده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالعقد.

الثالث عشر: حجية المحضر

يعد هذا المحضر وسيلة إثبات لما تم تسليمه واعتماده بين الطرفين في حدود البيانات الثابتة به. ولا يترتب عليه بذاته (تعديل العقد _ إنشاء حقوق جديدة _ إسقاط أي حق مقرر بموجب العقد _ أو تعديل نطاق العمل). إلا إذا نص على ذلك صراحةً ووقع عليه الطرفان.

الرابع عشر: عدم التنازل عن الحقوق

لا يترتب على توقيع هذا المحضر:

- التنازل عن أي حق ناشئ عن العقد.
- أو الإعفاء من أي مسؤولية لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها.
- أو إسقاط أي مطالبة تتعلق بالغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو العيوب الخفية، وذلك في الحدود التي يقرها القانون.

الخامس عشر: تعديل المحضر

لا يجوز تعديل أي بيان وارد بهذا المحضر بعد توقيعها إلا بموجب:

- محضر تكميلي.
- أو ملحق مستقل.
- أو محرر كتابي أو إلكتروني معتمد من الطرفين وفقاً للعقد.

السادس عشر: العلاقة بين هذا الملحق والعقد

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، ويُفسر ويُطبق معه كوحدة قانونية واحدة. وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا الملحق وأحكام العقد الأصلي، تكون الأولوية لأحكام العقد، ما لم يكن الحكم الوارد في هذا الملحق قد اقتصر على تنظيم إجراء أو إثبات واقعة أو بيان حالة تتعلق بعملية التسليم أو الاعتماد أو تنفيذ هذا الملحق تحديداً، ففي هذه الحدود فقط يُعمل بأحكام هذا الملحق باعتبارها تنظيمًا خاصًا لتلك الواقعة، دون المساس بالأحكام الجوهرية الواردة بالعقد.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الملحق، تطبق أحكام العقد الأصلي وجميع ملاحقه بحسب الأحوال.

السابع عشر: عدد النسخ

حرر هذا المحضر من () نسخة أصلية أو إلكترونية متطابقة، ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ الحجية القانونية ذاتها متى ثبتت صحتها ونسبتها إلى أطرافها.

الثامن عشر: التوقيع الإلكتروني

يجوز اعتماد هذا المحضر أو أي تحديث له بالتوقيع الخطي أو الإلكتروني أو بأي وسيلة يعتد بها قانونًا، وفقًا لأحكام العقد والقوانين السارية.

التاسع عشر: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على هذا المحضر بكامل أجزائه، وفهما جميع ما ورد به من بيانات وإقرارات وآثار قانونية، وأن توقيعهما عليه تم بإرادتهما الحرة، وبعد التحقق من صحة البيانات الواردة به. كما يقر الطرفان بأن هذا المحضر يمثل السجل الرسمي لحالة المشروع وقت التسليم والاعتماد، ويُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد تطوير الموقع الإلكتروني. ن الطرفين.

الطرف الأول (العميل / مالك المشروع)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :